



PUTUSAN
Nomor 290 K/Pdt.Sus-HKI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lukas Moravec, dan kawan, berkedudukan di Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Swiss, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AMR Partnership, berkantor di Gandaria 8, 3rd Floor, Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PRIMA KARYA BERJAYA, yang diwakili oleh Direktur, Yoga Setiawan, SP, berkedudukan di Rukan Taman Meruya, Blok M, Nomor 63, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nadia Ambadar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AM Badar & AM Badar, berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-HKI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya dan Ketua Tim Kerja Layanan Hukum Merek dan Indikasi Geografis serta Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan kawat-kawan, berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas merek "CONVEY" untuk jenis barang yang termasuk di kelas 5 di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek "KONVOI" Daftar Nomor IDM001013383, tanggal 14 Oktober 2022, untuk melindungi jenis barang di kelas 5, atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "CONVEY" Penggugat yang telah didaftarkan dan digunakan lebih dahulu di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia untuk melindungi barang yang sejenis di kelas 5;
4. Menyatakan pendaftaran merek "KONVOI" Daftar Nomor IDM001013383, tanggal 14 Oktober 2022, untuk melindungi jenis barang di kelas 5, atas nama Tergugat telah diajukan dengan iktikad tidak baik, meniru, menjiplak dan mengikuti merek "CONVEY"

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah didaftarkan dan digunakan lebih dahulu di berbagai negara termasuk Indonesia untuk melindungi barang sejenis di kelas 5;

5. Menyatakan **batal** pendaftaran merek "KONVOI" Daftar Nomor IDM001013383, tanggal 14 Oktober 2022, untuk melindungi barang di kelas 5, atas nama Tergugat dalam daftar umum merek pada Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo* dengan mencatat pembatalan dan mencoret pendaftaran merek "KONVOI" Daftar Nomor IDM001013383, tanggal 14 Oktober 2022, untuk melindungi jenis barang di kelas 5 atas nama Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 23 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 5 K/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 107/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 23 Januari 2025;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas merek "CONVEY" untuk jenis barang yang termasuk di kelas 5 di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek "KONVOI" Daftar Nomor IDM001013383, tanggal 14 Oktober 2022, untuk melindungi jenis barang di kelas 5, atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "CONVEY" Penggugat yang telah didaftarkan dan digunakan lebih dahulu di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia untuk melindungi barang yang sejenis di kelas 5;
4. Menyatakan pendaftaran merek "KONVOI" Daftar Nomor IDM001013383, tanggal 14 Oktober 2022, untuk melindungi jenis barang di kelas 5, atas nama Tergugat telah diajukan dengan iktikad tidak baik, meniru, menjiplak dan mengikuti merek "CONVEY" Penggugat yang telah didaftarkan dan digunakan lebih dahulu di berbagai negara termasuk Indonesia untuk melindungi barang sejenis di kelas 5;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "KONVOI" Daftar Nomor IDM001013383, tanggal 14 Oktober 2022, untuk melindungi barang di kelas 5 atas nama Tergugat dalam daftar umum merek pada Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo* dengan mencatat pembatalan dan mencoret pendaftaran merek "KONVOI" Daftar Nomor IDM001013383, tanggal 14 Oktober 2022, untuk melindungi jenis barang di kelas 5, atas nama Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap merek Penggugat yaitu CONVEY, Penggugat dapat membuktikan merek Penggugat adalah merek terkenal karena telah didaftarkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia sejak tahun 2012;

Bahwa dilihat secara keseluruhan tulisan CONVEY dan tulisan CONVEY COMPLETE milik Penggugat dengan tulisan KONVOI milik Tergugat terbukti terdapat perbedaan dalam hal visual (tampilan), konseptual dan perbedaan dalam hal fonetik (bunyi ucapan) antara merek yang diperbandingkan;

Bahwa merek yang didaftarkan oleh Tergugat KONVOI tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik Penggugat yaitu CONVEY, karena dilihat secara keseluruhan tulisan CONVEY milik Penggugat dengan tulisan KONVOI milik Tergugat terdapat perbedaan dalam hal visual (tampilan), konseptual dan perbedaan dalam hal fonetik (bunyi ucapan) antara merek yang diperbandingkan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-HKI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-HKI/2026